



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' ABRUZZO Sezione 7, riunita in udienza il 10/02/2025 alle ore 17:30 con la seguente composizione collegiale:

IANNACCONE GIUSEPPE, Presidente

DI SERIO MIRVANA, Relatore

CIRILLO GIOVANNI, Giudice

in data 10/02/2025 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 129/2024 depositato il 12/02/2024

proposto da

Ag. Dogane E Monopoli Ufficio Delle Dogane Di Pescara - Via Andrea Doria N. 10 12 65126 Pescara PE

elettivamente domiciliato presso Email_1

contro

Resistente_1 Spa - 03429130234

Difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

ed elettivamente domiciliato presso Email_2

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- pronuncia sentenza n. 521/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PESCARA sez. 1 e pubblicata il 20/09/2023

Atti impositivi:

- DINIEGO RIMBORSO ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA

a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 165/2025 depositato il 17/03/2025

Richieste delle parti:

come in atti e da discussione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 20.1.2022 la Resistente_1 SpA impugnava il silenzio rifiuto formatosi in relazione all'istanza di rimborso presentata, in data 2.8.2021, all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ufficio delle Dogane di Pescara, per ottenere il rimborso della somma di euro 51.852,00 a titolo di addizionali provinciali all'accisa sul consumo di energia elettrica prevista dall'art. 6 D.L. 5111/1988, relativa agli anni 2010 e 2011. Somma che la società aveva versato all'Ufficio delle Dogane ed addebitato al cliente Società_2 Srl.

In particolare, quest'ultima società aveva chiamato in giudizio la società Resistente_1 Spa per ottenere la restituzione della somma di cui sopra ed il Tribunale di Milano aveva condannato la Resistente_1 alla restituzione di tale somma ritenendo che, ferma la natura dell'addizionale provinciale di tributo non compatibile con la normativa europea, i consumatori finali non erano legittimati ad agire nei confronti dell'amministrazione, potendo rivolgersi solo al loro rifornitore, così come affermato dalla giurisprudenza di legittimità.

L'Agenzia delle Dogane, in data 6.6.2023, accoglieva parzialmente la richiesta e rimborsava la somma di euro 43.074,33, corrispondente al totale addizionale all'energia elettrica addebitata sui consumi effettuati da aprile 2010 a novembre 2011 dalla società Società_2 Srl presso la sede di Luogo_1; rigettava, invece, la richiesta di rimborso della somma di euro 6.809,83, relativa al periodo gennaio - marzo 2010 sul presupposto che l'art. 6 del D.L. 511/88 era stato dichiarato incompatibile con la Direttiva n. 2008/118/CE a partire dal 1.4.2010 e della somma di euro 1.967,84 poiché dalle fatture allegate ai fini dell'istruttoria per il rimborso, tale importo non risultava documentato.

La Corte di giustizia Tributaria, con sentenza n. 521/23, depositata in data 20.9.2023, ha accolto integralmente il ricorso della Resistente_1 SpA ed ha condannato l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ufficio delle Dogane di Pescara, al rimborso della somma di euro 51.852,00, oltre a interessi legali, con compensazione delle spese di giudizio attesa la peculiarità della materia trattata e la presenza di indirizzi giurisprudenziali di merito non uniformi. Ha ritenuto, quanto al diniego di rimborso di euro 6.809,83, relativa al periodo gennaio - marzo 2010, che la circostanza che la Direttiva CEE n. 2008/118/CE era divenuta applicabile a partire dal 1.4.2010, non consentiva di ritenere dovute all'Erario le addizionali versate prima di tale data, essendo il contrasto della disciplina ad esse relative con la normativa comunitaria sussistente sin alla Direttiva 2003/96/CE. Quanto alla somma di euro 1.067,84 ha ritenuto che il ricorrente, con il deposito delle fatture nel giudizio di primo grado, avesse documentato il versamento dell'importo complessivo, con riferimento all'utenza Rebotec Srl in Luogo_1, nel biennio 2010-2011.

L'Ufficio delle Dogane di Pescara ha proposto appello avverso tale sentenza per violazione e falsa applicazione del principio di diritto contenuto nella Direttiva 118/2008, rilevando che la posizione assunta dall'Ufficio era pienamente conforme al principio sancito dalla Corte di Cassazione che aveva dichiarato la non debenza delle addizionali dalla data di attuazione della Direttiva 2008/118/CE (1 aprile 2010) fino a quella della loro soppressione e che l'importo complessivo delle addizionali alle accise sull'energia elettrica calcolata sulla base di tutte le fatture allegate dalla società all'istanza di rimborso era pari a euro 49.884,16 e che, pertanto, l'importo di euro 1.967,84 non era documentato.

La società Resistente_1 SpA si è costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto dell'appello con condanna dell'Ufficio al pagamento delle spese, diritti ed onorari.

In data 11.11.2024 l'Ufficio delle Dogane depositava il provvedimento emesso in autotutela in pari data - provvedimento del 11.11.2024, protocollo n. 40446/RU - notificato alla società. Provvedimento con il quale, viste le fatture allegate alla memoria di costituzione in appello e la Direttiva prot. n. 629067 del 10.10.2024 dell'Agenzia delle Dogane – Direzione Accise, con la quale veniva recepito il principio di diritto espresso

della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 13676 del 16.6.2024, annullava il rigetto della richiesta di rimborso dell'addizionale accisa sull'energia elettrica per l'importo di euro 8.777,77 e riconosceva il rimborso per tale importo a favore della società.

Con la Direttiva prot. n. 629067 del 10.10.2024, l'Agenzia delle Dogane – Direzione Accise, recependo i nuovi orientamenti giurisprudenziali sulla decorrenza del diritto al rimborso delle addizionali all'accisa sull'energia elettrica, aveva affermato che “si potrà procedere, ove la condanna contempra anche le addizionali addebitate nel periodo ricompreso tra giugno 2009 e marzo 2010, a rimborsare i relativi importi fermo restando che si dovrà trattare di importi non prescritti al momento in cui il consumatore ha formulato la richiesta di ripetizione al fornitore. Al riguardo va, infatti, posto in evidenza che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 13676 del 16.6.2024 hanno affermato il principio di diritto secondo cui, anche nel caso in cui un'imposta venga dichiarata incompatibile con il diritto comunitario da una sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, il termine di decadenza previsto dalla normativa tributaria per l'esercizio del diritto al rimborso decorre dalla data di versamento dell'imposta e non da quella, successiva, in cui è intervenuta la pronuncia che ha sancito la contrarietà della stessa all'ordinamento comunitario, avendo la scadenza del termine per richiedere il rimborso determinato l'esaurimento del rapporto tributario”.

Chiede, pertanto, ai sensi dell'art. 46 del D.lgs 546/92, dichiararsi la cessazione della materia del contendere e, quindi, l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese di lite.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Questa Corte di Giustizia Tributaria, alla luce dell'avvenuto rimborso dell'intera somma, dichiara cessata la materia del contendere.

La complessità della materia trattata, la novità giurisprudenziale, la circostanza che l'Ufficio delle Dogane di Pescara ha annullato il provvedimento di diniego in sede di autotutela in data 11.11.2024, subito dopo l'emissione della Direttiva dell'Agenzia delle Dogane - Direzione Accise avente ad oggetto il rimborso delle addizionali all'accisa sull'energia elettrica (del 10.10.2024) di cui si è detto oltre alla circostanza che la società ha prodotto le fatture per le quali era stato rigettato il rimborso solo nel corso del giudizio di primo grado (fatture, quindi, non allegate all'istanza di rimborso), giustificano la compensazione delle spese.

P.Q.M.

dichiara cessata la materia del contendere, compensando le spese.